

DOCUMENT JURIDIQUE CONFIDENTIEL

Robin des Airs

Parcours client — Bot WhatsApp

Document de validation juridique du parcours automatisé

Document destiné à

Maitre Joyce PITCHER
SELARL PITCHER AVOCAT
Barreau de Paris

Objet

Validation conformité du parcours client
avant rédaction du contrat de cession révisé

Date

30 juin 2026

Version du bot

v8 — 14 étapes + gate CGU/RGPD

Numéro WhatsApp prod.

+33 7 56 86 36 30

Hébergement

Railway (railway/server.js)

Fondateur

Climbie KODJO

Objet et structure du document

Ce document presente le parcours integral d'un client de Robin des Airs, depuis le premier message reçu sur WhatsApp jusqu'a la signature du contrat de cession de creance (CE 261/2004). Il a vocation a permettre une validation point par point de la conformite juridique du parcours automatise.

Le document est structure en trois parties :

I. Sommaire des 14 etapes du parcours bot

Vue d'ensemble du flow conversationnel.

II. Conversation client integralement simulee

Scenario reel d'une famille de 4 personnes ayant subi un retard de plus de 4 heures sur un vol Paris-Dakar opere par Air France. Chaque etape est annotee de ses fondements juridiques (RGPD, CE 261, IDAS, Code de la consommation, Code civil).

III. Checklist de conformite et questions de validation

16 points juridiques verifiees et 8 questions adressees a l'avocate pour validation expresse.

MODELE JURIDIQUE RETENU

Cession de creance et structure financiere

Type	Cession de creance simple, notifiee des la signature
Fondement	Articles 1321 a 1326 du Code civil
Juridiction visee	Tribunal de commerce (Paris en priorite)
Signature	Yousign (signature qualifiee eIDAS art. 26)
Commission Robin amiable	25% TTC
Commission Robin contentieux	50% TTC (apres accord expres du Cedant)
Sort article 700 CPC	Partage 10% Robin / 90% avocate
Forfait analyse avocate	20 EUR HT par dossier
Avance Robin Phase 4	163 EUR / dossier (huissier+greffe+plateforme)

Sommaire des etapes du parcours bot

01	ACCUEIL	Message d'accueil et amorce du parcours
02	LANGUE	Selection de la langue (7 langues disponibles)
03	CONSENTEMENT CGU + RGPD	Acceptation explicite avant toute collecte (RGPD art. 7)
04	TYPE D'INCIDENT	Retard, annulation ou refus d'embarquement
05	ZONE EUROPE	Qualification du vol au titre du CE 261 art. 3
06	DUREE DU RETARD	Seuil 3 heures (jurisprudence Sturgeon C-402/07)
07	NOMBRE DE PASSAGERS	Total des passagers concernes, mineurs inclus
08	SAISIE DU VOL	Numero + date, ou extraction OCR du e-billet
09	ROUTE / ESCALES	Detail des correspondances le cas echeant
10	NOMS DES PASSAGERS	Identite complete, sans collecte d'email a ce stade
11	DETECTION DES MINEURS	Identification automatique par date de naissance
12	RECAPITULATIF	Validation par le client des donnees collectees
13	PIECES JUSTIFICATIVES	Carte d'embarquement, piece d'identite, livret de famille
14	REDIRECTION MANDAT + YOUSIGN	Signature qualifiee eIDAS via Yousign API

Conversation client simulee

Scenarior. Fatou DIALLO, 39 ans, residente a Dakar (Senegal), voyage Air France Paris CDG vers Dakar DSS le 15 septembre 2024 avec son epoux Mamadou et leurs deux enfants Aminata (6 ans) et Ibrahima (8 ans). Le vol AF 718 arrive avec plus de 4 heures de retard. Fatou voit la publicite Meta de Robin des Airs et envoie le premier message sur WhatsApp le lendemain a 10h32.

Robin des Airs

Service WhatsApp — en ligne

ETAPE 01

ACCUEIL

CONFORMITE RGPD

Aucune donnee a caractere personnel n'est collectee a ce stade. Aucun cookie. Aucun traceur. Le bot ne fait qu'envoyer un message d'accueil generique.

Bienvenue chez Robin des Airs.

Je suis l'assistant Robin des Airs, je vous accompagne pas a pas.

Notre metier : defendre les passagers des vols Afrique - Europe.

La loi europeenne CE 261/2004 vous donne droit a une indemnite pouvant atteindre **jusqu'a 600 EUR par personne**.

0 EUR si vous ne touchez rien. Aucun risque pour vous.

Voyons ensemble si une indemnite vous revient.

[Verifier mon indemnite](#)

10:32

Verifier mon indemnite

10:32 vu

ETAPE 02

CHOIX DE LA LANGUE

CONFORMITE RGPD

Choix de preference utilisateur. Aucune donnee personnelle. Base legale : interet legitime (offrir un service multilingue a une cible diaspora).

Votre langue.

Dans quelle langue souhaitez-vous etre accompagne(e) ?
In which language would you like to be assisted?

Francais

English

Wolof

Mandinka

Twi

Yoruba

Peul / Fulfulde

10:32

Francais

10:33 vu

ETAPE 03

CONSENTEMENT CGU ET RGPD

POINT CRITIQUE DE VALIDATION

Consentement explicite recueilli AVANT toute collecte de donnée à caractère personnel, conformément à l'article 7 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Le consentement est libre, spécifique, éclairé et univoque. Retrait possible à tout moment via le mot-cle 'stop' (art. 7-3 RGPD). Mention de la finalité limitée à la gestion du dossier. Aucun usage commercial des données.

Avant de continuer, merci d'accepter :

- Les **Conditions Generales (CGU)** de Robin des Airs
robindesairs.eu/cgv.html

- Notre **Politique de confidentialite (RGPD)**
robindesairs.eu/politique-confidentialite.html

Vos données servent **uniquement** à gérer votre dossier. Jamais revendues.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en tapant **stop**.

J'accepte

Je refuse

10:33

J'accepte

10:33 vu

Merci. Votre acceptation est enregistrée avec horodatage. On continue avec votre dossier.

10:33

ETAPE 04

TYPE D'INCIDENT

CE 261/2004

Première donnée fonctionnelle, recueillie après consentement. Conditionne la suite du parcours selon les articles 5 (annulation), 6 (retard) ou 4 (refus d'embarquement) du règlement CE 261/2004.

Racontez-nous ce qui s'est passé avec votre vol.

Retard à l'arrivée

Annulation

Refus d'embarquement

10:34

Retard à l'arrivée

10:34 vu

ETAPE 05

QUALIFICATION DU VOL (ZONE EUROPE)

CE 261 — CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Article 3 du règlement CE 261/2004. Eligibilité reconnue si : (i) vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire de l'Union, OU (ii) vol à destination de l'Union si le transporteur effectif est européen. Le bot opère une qualification automatique afin d'exclure les vols non éligibles et de ne pas consommer de budget publicitaire sur des dossiers irrecevables.

Votre vol touche-t-il l'Europe, au départ ou à l'arrivée ?

Départ d'Europe

Arrivée en Europe

Aucun des deux

10:34

Départ d'Europe

10:34 vu

Vol au départ d'Europe : vous êtes couvert(e) par le règlement CE 261/2004 — **quelle que soit la compagnie aérienne.**

10:34

ETAPE 06

DUREE DU RETARD

JURISPRUDENCE STURGEON

Seuil de 3 heures de retard a l'arrivee a destination finale, selon la jurisprudence constante de la CJUE (arrêts joints Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07, 19 novembre 2009). Le bot filtre automatiquement les retards inferieurs.

De combien de temps etes-vous arrive(e) en retard a destination ?

Moins de 3 heures

Entre 3 et 4 heures

Plus de 4 heures

10:35

Plus de 4 heures

10:35 vu

ETAPE 07

NOMBRE DE PASSAGERS

MINIMISATION DES DONNEES

Comptage numerique. Aucune identite recueillie. Permet d'estimer l'indemnité totale et de pre-paramétrer la suite du parcours pour la collecte des noms.

Combien de personnes ont voyage sur ce vol avec vous ?

1

2

3

4 ou plus

10:35

4 ou plus

10:35 vu

Combien exactement ?

10:35

4

10:36 vu

ETAPE 08

SAISIE DU VOL

EXTRACTION OCR ET MINIMISATION

Le bot privilegie l'envoi d'une photo du e-billet ou de la carte d'embarquement. L'extraction OCR est effectuee par modele IA (GPT-4o), avec stockage des donnees minimales necessaires (numero de vol, date, route, noms des passagers, PNR).

Pour avancer, nous avons besoin du numero de vol.

Le plus rapide : envoyez une **photo de votre billet** ou de votre **carte d'embarquement**. Nous extrayons l'ensemble automatiquement.

Envoyer une photo

Saisir manuellement

10:36

Envoyer une photo

10:36 vu

Envoyez-nous la photo, on s'occupe de tout extraire.

10:36

[photo du billet envoyee]

10:37 vu

Photo recue, lecture en cours...

Vol detecte : AF 718

Date : 15 septembre 2024

Itineraire : Paris CDG vers Dakar DSS

Passagers identifies : 4

Est-ce correct ?

Oui, c'est ca

Corriger

10:37

Oui, c'est ca

10:37 vu

ETAPE 10

IDENTITE DES PASSAGERS

MINIMISATION ET COLLECTE DIFFEREE DE L'EMAIL

Le bot ne sollicite pas l'adresse email des passagers a ce stade. Conformement a la decision strategique validee, l'email de chaque adulte signataire est demande uniquement sur l'interface mandat.html au moment de la signature, pour respecter le niveau de fiabilite exige par l'article 26 du reglement eIDAS et permettre une signature electronique qualifiee via Yousign.

Nous avons lu les noms suivants sur votre billet :

1. **Fatou DIALLO**
2. **Mamadou DIALLO**
3. **Aminata DIALLO**
4. **Ibrahima DIALLO**

Est-ce exact ?

Oui, c'est exact

Corriger un nom

10:38

Oui, c'est exact

10:38 vu

ETAPE 11

DETECTION DES MINEURS

AUTORITE PARENTALE

Identification des passagers mineurs en vue de l'obtention de la signature par le representant legal. Aucun email demande aux mineurs : leurs parents ou tuteurs signent en leur nom (article 9 bis du contrat de cession).

Y a-t-il des **passagers mineurs** (moins de 18 ans) dans votre famille ?

Oui

Non, tous adultes

10:38

Oui

10:38 vu

Lesquels sont mineurs ?
Aminata DIALLO
Ibrahima DIALLO
Aucun, je me suis trompe(e)

10:39

Aminata DIALLO et Ibrahima DIALLO

10:39 vu

ETAPE 12

RECAPITULATIF ET GRILLE TARIFAIRE

INFORMATION CONTRACTUELLE PREALABLE (CODE DE LA CONSOMMATION ART. L.221-5)

Affichage clair de la grille de commission avant la signature. Mention explicite des deux taux : 25% en phase amiable, 50% en phase contentieuse (apres accord expres). Conformite avec les obligations precontractuelles de transparence (art. L.221-5 du Code de la consommation) et anti-publicite trompeuse (art. L.121-1).

RECAPITULATIF DE VOTRE DOSSIER

Vol : AF 718 (Paris CDG vers Dakar DSS)

Date : 15 septembre 2024

Incident : Retard a l'arrivee superieur a 4 heures

Passagers :

- 1. Fatou DIALLO (signataire principale)
- 2. Mamadou DIALLO
- 3. Aminata DIALLO (mineure)
- 4. Ibrahima DIALLO (mineur)

Indemnité estimée :

Vol subsaharien (plus de 3500 km) : 600 EUR par passager

Total potentiel pour la famille : **2 400 EUR**

Notre commission :

- Phase amiable : 25% TTC (vous percevez 1 800 EUR nets)
- Phase contentieuse : 50% TTC, uniquement apres votre accord expres (vous percevez 1 200 EUR nets)

Vous n'avancez jamais aucune somme.

On continue avec la signature du mandat ?

Oui, je signe

Modifier

10:40

Oui, je signe

10:40 vu

ETAPE 13

COLLECTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

RGPD — MINIMISATION ET FINALITE

Trois pieces strictement necessaires sont demandees : la carte d'embarquement (preuve du vol), la piece d'identite du signataire principal (verification de l'identite et opposabilite de la cession), le livret de famille (verification de l'autorite parentale sur les mineurs). Conservation limitee a la duree du dossier + 5 ans de prescription, puis suppression automatique (politique de purge rgpd-purge-pieces.js, executable mensuellement).

Pour finaliser, il nous faut quelques **pieces** :

1. La **carte d'embarquement** ou le e-ticket de chaque passager
2. La **piece d'identite** du signataire principal (passeport ou CNI)
3. Le **livret de famille** pour valider l'autorite parentale sur les mineurs

Vous pouvez les envoyer ici (photo ou PDF) ou plus tard.

Envoyer maintenant

Plus tard

10:41

Envoyer maintenant

10:41 vu

ETAPE 14

REDIRECTION MANDAT ET SIGNATURE QUALIFIEE

EIDAS ART. 26 — SIGNATURE ELECTRONIQUE QUALIFIEE

La signature du contrat de cession est realisee sur l'interface mandat.html. Pour le signataire principal, la signature est ensuite renforcee par une signature electronique qualifiee Yousign (eIDAS art. 26), garantissant la presumption legale de fiabilite. Chaque adulte de la famille signe son propre contrat de cession (mention obligatoire de l'email individuel). Pour les mineurs, le representant legal signe au nom de l'enfant. Le contrat de cession est notifie au transporteur des sa signature, conformement aux articles 1321 et 1324 du Code civil.

Toutes vos pieces sont la, merci Fatou. Votre dossier **RDA-2026-0742** est complet.

Pour signer votre **contrat de cession de creance**, cliquez sur le lien securise ci-dessous :

robindesairs.eu/mandat.html?r=RDA-2026-0742

Chaque adulte signera individuellement avec son email personnel (conformite juridique IDAS). Vous recevrez ensuite un lien Yousign pour confirmer votre signature de maniere qualifiee. Cinq minutes en famille suffisent.

10:43

Merci

10:43 vu

A tres vite. Nous vous tenons informee de chaque etape par WhatsApp.

Pour information : nous engageons d'abord la phase amiable (commission 25%). Si la compagnie aerienne refuse, nous pourrons engager une procedure judiciaire devant le tribunal de commerce avec notre avocate partenaire. Dans ce cas, nous vous demanderons votre **accord expres** avant tout passage en contentieux. La commission passera alors a 50%.
Aucune somme ne vous est jamais demandee a l'avance.

10:43

Checklist de conformite et questions

A. Points de conformite valides

RGPD art. 7	Consentement explicite recueilli avant toute collecte (etape 3)
RGPD art. 7-3	Retrait du consentement possible a tout moment via mot-cle 'stop'
RGPD art. 13	Information complete fournie : finalites, durees, droits
RGPD principe	Minimisation : seules les donnees necessaires sont collectees
RGPD principe	Finalite limitee a la gestion du dossier client
CE 261/2004 art. 3	Qualification territoriale automatisee du vol (etape 5)
CE 261/2004 art. 5	Branche dediee si annulation, avec gate des 14 jours
CE 261/2004 art. 6	Seuil de 3 heures, jurisprudence Sturgeon respectee
CE 261/2004 art. 7	Bareme indemnitare 250/400/600 EUR conforme
Code conso L.121-1	Pas de claim trompeur, mention 'jusqu'a' conditionnelle
Code conso L.221-5	Information precontractuelle complete (recapitulatif)
Code conso L.221-18	Droit de retractation 14 jours rappele dans le mandat
Code conso L.221-25	Demande d'accord expres pour le demarrage immediat
eIDAS art. 26	Signature qualifiee Yousign pour le signataire principal
Code civil art. 1321	Cession identifiee dans le contrat (mandat.html)
Code civil art. 1324	Notification au transporteur des la signature
Loi 71-1130	Le bot ne realise aucune consultation juridique reservee
Decret 2025-772	Branche tribunal de commerce avec cession (MTV non requis)

B. Questions adressees a Maitre PITCHER

1. Le wording exact du message d'acceptation CGU/RGPD (etape 3) est-il juridiquement conforme et a l'epreuve d'une contestation Air France ?
2. Le bot peut-il poser les 14 questions du parcours sans risque d'etre qualifie de consultation juridique illegale (loi 71-1130, art. 54) ?
3. Le recours a l'OCR par IA (GPT-4o) pour extraire les donnees du billet et de la carte d'embarquement est-il conforme au RGPD (traitement par sous-traitant hors UE) ?
4. La duree de conservation des donnees (duree du dossier + 5 ans de prescription) vous semble-t-elle appropriee ? Convient-il de la mentionner plus explicitement dans le bot ?

5. Le wording de redirection vers le mandat a l'etape 14 protege-t-il suffisamment Robin des Airs contre les contestations procedurales des compagnies (notamment Air France) ?
6. La double mention de commission (25% amiable / 50% contentieux), assortie de l'accord expres avant passage au tribunal, est-elle suffisante pour ecarter tout risque de qualification de pratique commerciale trompeuse par la DGCCRF ?
7. La cession etant retenue (et non le mandat), le passage par le Mediateur du Tourisme et du Voyage (MTV) etant juridiquement incompetent, faut-il neanmoins le rappeler au client pour information ?
8. La mention 'jusqu'a 600 EUR par personne' (etape 1) constitue-t-elle une publicite trompeuse, ou la formulation conditionnelle est-elle suffisamment claire ? Plaidez-vous systematiquement la **resistance abusive** (art. 32-1 CPC) contre Air France dans vos conclusions ?

Document etabli le 30 juin 2026 a Paris, pour validation juridique par Maitre Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, Barreau de Paris. Document confidentiel — diffusion strictement limitee.